

EHITUSE PEATÖÖVÕTULEPING nr

Sõlmitud viimase digitaalse allkirja andmise kuupäeval

ERITINGIMUSED

1. POOLED JA KONTAKTANDMED				
1.1. Tellija	Nimi ja registrikood:		Esindaja Lepingu sõlmimisel:	
	Aadress:			
	E-post:		Telefon:	
1.2. Tellija esindaja tehnilistes küsimustes	Nimi:			
	Telefon:			
	E-post:			
1.3. Töövõtja	Nimi ja registrikood:		Esindaja Lepingu sõlmimisel:	
	Aadress:			
	E-post:		Telefon:	
1.4. Töövõtja esindaja Lepingu täitmisel	Nimi:			
	Telefon:			
	E-post:			

2. LEPINGU ESE JA POOLTE PÕHIKOHUSTUSED		
2.1. Lepingu ese ja Poolte põhi-kohustused	Ehitusobjekti nimetus ja asukoht	Ridaelamute, (edaspidi Ehitis), Komeedi 1, Komeedi 2 ja Kuu 16, Saku alevik, Saku vald, Harjumaa, 75501
	Töövõtja poolt teostatavate tööde üldine kirjeldus (edaspidi Töö):	- ehitamine peatöövõtumeetodil; - Tööde mahtu kuuluvad Töövõtja pakkumuses (Lepingu lisa 7) nimetatud ehitustööd.
	Töövõtja poolt hangitavad load ja kooskõlastused:	- Kaevelubade hankimine; - Vajadusel tänavate ajutiste sulgemise lubade hankimine ehitustöödeks; - Ehitustööks vajalikud kooskõlastused ja load (v.a ehitusluba 2512271/10666, mis on väljastatud 26.05.2025); - Tellija nimel kasutusloa taotlemine, sh kasutusloa dokumentatsiooni koostamine, EHR-i laadimine ja menetleja märkuste kõrvaldamine (v.a juhul kui märkused on seotud Tellijast tingitud tehtud või tegemata tegevustest).
	Töövõtja poolt teostatavad projekteerimistööd:	- Koostama konstruktiivse tööprojekti ja tööjoonised mahus, mis on vajalik ehitustööde teostamiseks, sealhulgas täiendavate sõlmede ja detailide projekteerimine juhul, kui tegemist on Töövõtja poolse ettepanekuga muudatusele. - Ehitus ja kasutusloa tingimuste täitmine vastavalt omavalitsuse nõuetele; - Kohustub esitama kohalikule omavalitusele vähemalt kolm päeva enne ehitamise alustamist teatise ehitamise alustamise kohta
	Tellija poolt teostatavad tegevused:	- Valduste üleandmine Töövõtjale.
2.2. Dokumendid	Töövõtja poolt koostatavad ja Tellijale üle antavad dokumendid:	- EhS § 15 sätestatud ehitusdokumendid, sh kasutus- ja hooldusjuhendid, mille struktuur tuleb kooskõlastada Tellijaga.

2.3. Töö teostamise aluseks olev projektdokumentatsioon (edaspidi Ehitusprojekt)	Tellija on andnud Töövõtjale Töö teostamise aluseks üle järgmised dokumendid:	- Ehitusprojekt asub Komeedi 1, 2 ja Kuu 16 projektid (Lepingu lisa 6)
2.4. Kvaliteet	Tööle esitatavad kvaliteedinõuded	- Tööd peavad vastama kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele. - Kui Lepingus ei ole sätestatud täpsemaid nõudeid Tööde kvaliteedi kohta ja need ei tulene ka õigusaktidest, peab Töövõtja teostama Tööd asjaolusid arvestades vähemalt hea kvaliteediga ja järgima Tööde tegemisel head ehitustava. - Eraldi on Pooled kokku leppinud, et tööde teostamisel järgitakse RYL I klassi nõuetele vastavust

3. LEPINGU TÄHTAJAD

3.1. Ehitusplatsi Töövõtjale üleandmise ja Töö alustamise tähtaeg	 Tööde algust tähistab ehituse alustamise akt või sellesisuline kokkulepe koosolekuprotokollis.
3.2. Töö lõpliku valmimise ja Tellijale üleandmise tähtaeg (edaspidi Lõpptähtaeg)	 Lõpptähtajaks peavad olema kõik vaegtööd likvideeritud, ehitusdokumentatsiooni puudused ja kasutusloa menetleja märkused kõrvaldatud, kasutusloa väljastatud Tööde üleandmiseks allkirjastatakse Täitmisakt. Kasutusloa väljastamiseks on arvestatud 30 tööpäeva, kuid lõplik kasutusloa menetluse aeg sõltub kohalikust omavalitsusest. Pooled lepivad kokku, et juhul kui kasutusloa väljastamine viibib (nii Tellijast kui Töövõtjast tingitult), siis see ei ole takistuseks Tööde üleandmiseks/vastuvõtmiseks ning Täitmisakti allkirjastamiseks. Täitmisakti tehakse sellisel juhul vastavasisuline märg ja lisatakse Poolte edasised kohustused seoses kasutusloaga. Tellijal on sellisel juhul õigus pidada kasutusloa tagatisena kinni 2% Lepingu Hinnast.
3.3. Vahetähtajad, sh põhiline ja lõplik kasutusvalmidus	Tööde toetamise ajagraafik ja vahetähtajad on toodud Lepingu lisa 8 Põhiline kasutusvalmidus on saavutatud, alustatakse Tööde ülevaatustega ja vaegtööde kõrvaldamisega, kasutusloa taotlus antakse sisse kuud peale ehitustööde algust. Lõplik kasutusvalmidus on kuud peale ehitustööde algust.

4. TÖÖ MAKSUMUS JA TASUMINE

4.1. Tasu suurus	Tellija tasub Töövõtjale Lepingus kokkulepitud Töö teostamise eest kokku eurot (edaspidi Lepingu Hind), millele lisandub seaduses sätestatud suuruses käibemaks.
4.2. Tasu maksmise kord	Tellija tasub Lepingu Hinna osamaksetena omanikujärevalve ja Tellija poolt kinnitatud rahaliste vaheaktide põhjal esitatud arvete alusel igakuiste maksetena vastavalt jooksva kuul valminud Töö mahule. Tellija ettemaksu ei tasu.
4.3. Töövõtja arvete maksetähtaeg	[21] kalendripäeva alates Tellijale arve esitamisest.

5. GARANTII JA VASTUTUS

5.1. Töövõtugarantii	Töövõtja annab Tööle garantii kestusega [36] / [60] kuud, sh tarnitud seadmetele Tööde üleandmisest (Täitmisakti allkirjastamisest).
5.2. Leppetrahv	Tellijal on lisaks Üldtingimustes toodule õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi järgmiste rikkumiste eest: - Töö alustamisega viivitamisel 0,02% Lepingu Hinnast (käibemaksuta summast) päevas; - Töö vahetähtaja rikkumisel 0,02% Lepingu Hinnast (käibemaksuta summast) päevas;

	- Töö Lõpptähtaja rikkumisel 0,1% Lepingu Hinnast (käibemaksuta summast) päevas. Leppetrahvi kogumaksumus ei või ületada 10% Lepingu Hinnast (käibemaksuta summast). Tellijal on õigus leppetrahvi tasu arvestada Tellija poolt Töövõtjale tasumisele kuuluvate summadega õigusaktides ettenähtud korras.
5.3. Viivis	Juhul kui Pool viivitab teise Poole suhtes rahalise kohustuse täitmisega, kohaldatakse viivise määra [0,1]% võlgnetavast summast päevas.

6. TAGATISED JA KINDLUSTUS	
6.1. Töövõtja poolt antava täitmistagatise liik	Oma Lepinguliste kohustuse täitmise tagamiseks esitab Töövõtja Tellijale [10] päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest. Eesti Vabariigis registreeritud krediidiasutuse või kindlustusseltsi „esimesel nõudmisel („first demand“) klausliga garantiikirja [10]% väärtuses Lepingu Hinnast (käibemaksuga summast). Garantiikirja kehtivus peab olema vähemalt Täitmiskirja allkirjastamise hetkeni või Garantiiperioodi algusajani.
6.2. Töövõtja poolt antava garantiiaegse tagatise liik	Krediidiasutuse (panga) või kindlustusseltsi <i>first demand</i> klausliga garantiikiri. Garantiiaegse tagatise suurus on [2] % Lepingu Hinnast (käibemaksuga summast) ning garantiiaegne tagatis peab kehtima garantiiaja lõpust 2 kuud kauem.
6.3. CAR kindlustus	Töövõtja kohustub Töö tegemise ajal omama ehituse koguriskikindlustust (CAR), mis vastab alljärgnevatele tingimustele: - varakindlustuse piirmäär võrdne vähemalt Lepingu Hinnaga; - vastutuskindlustuse piirmäär vähemalt 100 000 EUR; - omavastutus maksimaalselt 5 000 EUR. Ehitusaegse CAR kindlustuse poliis ja täitmistagatis tuleb esitada Tellijale [10] päeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest.

7. LEPINGU DOKUMENDID	
7.1. Lepingu dokumendid	Leping koosneb järgmistest dokumentidest (Lepingu dokumendid): - Leping ja selle muudatused; - Ehitusprojekt (lisa 6); - Töövõtja hinnapakumuse (lisa 7) (Töövõtja hinnapakumuse märkused on hinnapakumuse osa); - Ajagraafik (lisa 8); - Poolte poolt heaks kiidetud protokollilised otsused (ehituskoosolekute protokollid); Kui Lepingu dokumentide vahel esineb vastuolusid, siis lähtutakse prioriteetsuse määramisel loetelu järjekorrast.

8. MUUD KOKKULEPPED	
8.1. Erisused võrreldes üldtingimustega	5.3.kohaldamisel lähtutakse eritingimuste p-s 3.2. sätestatust. 6.3. Töövõtja esitab Rahalise vaheakti Tellijale ja omaniku järelevalvet teostavale isikule heaks kiitmiseks aruandekuule järgneva kuu 2. kuupäevaks.
8.2. Muud kokkulepped	• Töövõtja kohustub kasutama projekti juhtimiskeskonda Bauhub või samaväärset, • Töövõtja kohustub sorteerima eraldi tellised, kips-, betoon-, puit-, metall-, klaas- ja ohtlikud jäätmed. • Juhul kui Töövõtja ei teosta garantiitööde kokkulepitut aja jooksul, on Tellijal õigus Tellida garantiitööde tegemine kolmandalt isikult, millega seotud kulud on Tellijal õigus kinni pidada garantiiaja tagatisest.

	• Töövõtja vastutab ja kannab juhusliku hävimise riisikot Töömaa territooriumil hoiustatavate materjalide, seadmete ja tarvikute osas ja tagab, et neid hoiustatakse ainult kokkulepitud nõuete alusel ettenähtud alal. • Töövõtja koostab ehitusplatsi sisekorraeeskirjad ja tagab, et neid on tutvustatud kõikidele ehitusplatsil vahetult tööd tegevatele isikutele (sh alltöövõtjatele ja kõrvaltöövõtjatele). Sisekorraeeskirjadega ei saa töövõtja ühepoolset muuta lepingut ega piirata tellija lepingust või õigusaktidest tulenevaid õigusi. • Töövõtja peab kasutama hea maine ning maksuvõlgadeta alltöövõtjaid, kes olenevalt töö iseloomust omavad vastava töö tegemiseks nõutavat tegevusluba või registreeringut vastavalt kehtivatele nõuetele. • Tellijal on õigus nõuda mittekooskõlastatud alltöövõtjate eemaldamist tööde tegemiselt ning ehitusplatsilt ning vajaduse korral peatada tööde tegemine kuni lepingus sätestatud nõuetele vastavate alltöövõtjate kaasamiseni töövõtja poolt ning nõuda leppetrahvi. • Töövõtja tagab, et tema alltöövõtjate teostatud tööd on tehtud nõuetekohaselt ning töövõtja on need üle vaadanud enne, kui need esitatakse üle vaatamiseks tellijale. • Kui Tellija ütleb lepingu üles erakorraliselt vastavalt punkti 13.5, on Töövõtjal õigus nõuda tasu tegelikult tehtud tööde eest, millest Tellijal on õigus maha arvestada lepingu ülesütlemise ja tööde katkestamisega kaasnevad tõendatud kahjud, sh tööde kallinemisega kaasnevad tõendatud kahjud, juba teostatud tööde kahjustumise ning tööde ümbertegemise kulud, samuti lepingu täitmisega seotud leppetrahvid ja viivised ning muud lepingu alusel maha arvestamisele kuuluvad summad. Tähtaegadest mittekinnipidamisega seotud leppetrahve arvestatakse kuni lepingu ülesütlemise jõustumiseni. • Tellijal on õigus paigaldada töömaa piirdeks olevale aiale objekti tutvustav reklaam.
--	--

ÜLDTINGIMUSED

1. TÖÖ MAHT JA KVALITEET

- 1.1. Töövõtja kohustub Lepingu alusel tegema Lepingu dokumentides kirjeldatud tööd (Töö) ja täitma muud Töövõtjale Lepingust tulenevad kohustused. Töö hulka kuuluvad ka kõik sellised toimingud ja tegevused, mida ei ole Lepingu dokumentides eraldi välja toodud, kuid mis on vältimatult vajalikud Lepingu dokumentides määratletud Töö tegemiseks ja Töö esemeks oleva Ehitise Tellija poolt kasutusele võtmiseks.
- 1.2. Töö tuleb teha vastavuses Lepingu dokumentidega, Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ning Eesti Vabariigis kohaldatavate normide, juhendmaterjalide ja standarditega ning hea ehitustavaga.
- 1.3. Kui Lepingu dokumendid sätestavad Tööle või selle osale erinevaid kvaliteedinõudeid, lähtuvad Pooled Lepingu dokumentides sätestatud kõrgeimast kvaliteedinõudest. Osas, milles Töö kvaliteedinõuded ei ole määratletud muude Lepingu dokumentidega, peab Töö kvaliteet vastama järgmistele nõuetele:
 - 1.3.1. Lepingu sõlmimise hetkel kehtivad „Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded“ I kvaliteediklass.
 - 1.3.2. EVS seeria standardid;
 - 1.3.3. paigaldatavate materjalide ja seadmete tootjate juhendmaterjalid (paigaldusjuhendid, tootja juhised jms);
- 1.4. Töövõtja hangib enda kulul ja riisikol Töö tegemiseks vajalikud materjalid, töövahendid, seadmed ja tööjõu. Töövõtja kasutab Töö tegemiseks (ehitisse paigaldamiseks) üksnes nõuetekohaseid ja Lepingu dokumentidele vastavaid seadmeid, materjale ja ehitustooteid, mille turustamine ja kasutamine on Eesti Vabariigis lubatud. Kõik olulised Töö tegemise käigus paigaldatavad seadmed ning kasutatavad materjalid või tooted, mida ei ole Lepingu dokumentides määratletud, tuleb enne Töö alustamist Tellijaga kooskõlastada.
- 1.5. Töövõtja hangib Töö tegemiseks ja kasutusele võtmiseks vajalikud load (v.a ehitusluba või load, mille vajalikkusest Töövõtja ei saanud Töösid alustades teadlik olla), kooskõlastused ja nõusolekud.
- 1.6. Töövõtja teeb Töö tegemiseks, kasutusele võtmiseks ja kvaliteedi kontrollimiseks vajalikud, katsetused, testimised ja mõõtmised.
- 1.7. Ehitusprojekt on Tellija poolt üle antud põhiprojekti staadiumis ning EK osa tööprojekti staadiumis.
- 1.8. Töövõtja on kohustatud esitama Töö vastuvõtmise eeldusena Tellija nimel kasutusloa taotluse, sh laadima kasutusloa dokumentatsiooni ehitisregistrisse. Töövõtja likvideerib koheselt menetleja ja menetlusse kaasatud isikute poolt kasutusloa menetluses esitatud märkused.

2. TÖÖVÕTJA KINNITUSED, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 2.1. Töövõtja kinnitab, et:
 - 2.1.1. ta on enne Lepingu sõlmimist hoolikalt tutvunud ehitusobjektiga, ehitatavat ehitist puudutavate avalik-õiguslike nõuetega ning Töö tegemise aluseks olevate Lepingu dokumentidega, sh ehitusprojektiga;
 - 2.1.2. Lepingu dokumentides, sh ehitusprojektis, ei esine selliseid vastuolusid või puudujääke, mille hoolas ehitustöövõtja oleks pidanud avastama, kuid millest ta ei ole Tellijat enne Lepingu sõlmimist informeerinud;
 - 2.1.3. tema ja tema alltöövõtjad omavad kõrgel professionaalsel tasemel ehitamise kogemusi ja selleks vajalikke eriteadmisi, Töö tegemiseks vajalikke töövahendeid ja kvalifitseeritud tööjõudu.
- 2.2. Töövõtja järgib Tööde teostamisel ohutusnõudeid ja tagab enda Tööde osas ehitusplatsi ja selle ümbruse korrashoiu, piiramise, tähistamise ning ohutuse. **Töövõtja tagab Tööst tekkinud ehitusprahi koristamise hilisemalt iga tööpäeva lõpuks**, äraveo ja utiliseerimise.
- 2.3. Töövõtja tagab ehitusobjekti ekipaažiga digitaalse valve alates ehitusobjekti otsese valduse Töövõtjale üleandmisest kuni Töö Tellijale üleandmiseni ja tagab, et ehitusobjektil ei viibi kolmandaid, töödega mitteseotud isikud. Töövõtja tagab selleks vajaliku läbipääsusüsteemi toimimise. Ehitusobjekti otsese valduse üleandmine Töövõtjale fikseeritakse vastava aktiga.
- 2.4. Töövõtja tagab enda, oma töötajate ja alltöövõtjate osas Töö tegemiseks vajalike litsentside, lubade, pädevuste ja registreeringute olemasolu.

- 2.5. Töövõtja tagab, et Töö teostamisel kasutatakse üksnes professionaalseid ja vajalikke litsentse ning pädevusi omavaid alltöövõtjaid ja allhankijaid. Tellijal on õigus nõuda, et Töövõtjalt vahetaks välja alltöövõtja, kes on korduvalt teostanud ebakvaliteetset tööd, rikkunud töö teostamise tähtaegasid või rikkunud korduvalt ohutus- või heakorrareegleid.
- 2.6. Töövõtja tagab, et Töövõtja ja tema alltöövõtjate töötajad ja kõik ehitusobjektile viibivad isikud kannaksid nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid ja kasutaksid nõuetekohast turvavarustust ning järgiksid ehitusalal kehtivaid Tellija sisekorra- ja ohutusreegleid. Töövõtja peab välja selgitama ja tutvustama oma töötajatele ja tema alltöövõtjatele ehitusalal kehtivaid sisekorra- ja ohutusreegleid ning andma Tellijale vastavate selgituste andmise kohta kirjaliku kinnituse.
- 2.7. Töövõtja peab enne kaeve- ja puurimistööde tegemist välja selgitama teadaolevate maa-aluste tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad ning tegema kõik võimaliku, et vältida tehnovõrkude või -rajatiste või kolmandate isikute muu vara kahjustamist. Töövõtja kontakteerub vajadusel tehnovõrkude või -rajatiste valdajate/omanikega, kutsub nad vajadusel ehitusobjektile tuvastamiseks tehnovõrgu ja -rajatise täpset asukohta või võtab kasutusele muud ohutusmeetmed (käsitsi kaevamine vms) ning järgib tehnovõrgu või -rajatise kaitsevööndis õigusaktidega kehtestatud nõudeid ja piiranguid. Töövõtja teeb kaevetöid omal riisikol. Töövõtja on kohustatud Tellijalt tehnovõrgu või -rajatise asukohaga seotud info saamisel kontrollima tehnovõrgu või -rajatise valdajalt/omanikult saadud info õigsust, täpsust ja ajakohasust.
- 2.8. Töövõtja peab Töö käigus ilmnevate muinsuskaitsele kuuluvate leidude, reostuse vms korral sellest kohe Tellijat teavitama ja hoiduma edasisest eelnevaga seotud tegevusest kuni Tellijalt vastava juhise saamiseni. Töövõtja ei ole arvestanud kaevetöödel arheoloogiliste leidudest tulenevate kuludega ja ei ole arvestanud reostunud pinnase utiliseerimise kuludega.
- 2.9. Kui Töövõtja saab Tellijalt juhise, materjali või eeltöö, peab Töövõtja seda hoolikalt kontrollima ning informeerima Tellijat hiljemalt 5 tööpäeva jooksul juhul kui Tellija juhise, materjal või eeltöö ohustab Töö kvaliteeti või toob kaasa mõne muu lubamatu tagajärje.
- 2.10. Tellija poolt edastatud ehitusprojekti või Tellija lähteandmetes puuduste, vastuolude või küsitavuste avastamisel informeerib Töövõtja sellest 5 tööpäeva jooksul Tellijat, et Tellijal oleks võimalik korraldada vajalikud ümber projekteerimised. Töövõtja hinnapakkumise aluseks on Töömahtude arvestamise õigsuse riisikot kannab Töövõtja. Töövõtja ei vastuta projekteerimisveaga või puudulike lähteandmetega seotud Töö puuduse eest kui (i) kui sarnasel teisel hoolsal ehitusettevõtjal ei oleks olnud võimalik ehitusprojekti ja/või lähteandmete hoolika kontrollimise käigus enne Töö tegemist vastavat viga, vastuolu või küsitavust avastada, ning (ii) Töövõtja hoiatas Tellijat ehitusprojekti või lähteandmeid puudutava vea eest enne vastava Töö tegemist ja küsis Tellijalt asjakohast juhise edasiseks tegutsemiseks.
- 2.11. Töövõtja informeerib Tellijat ja/või omanikujärelevalvet teostavat isikut toimingutest (ja kaetavate tööde ülevaatus, mis toimub Lepingu punktis 12.1 sätestatud korras), kus on vajalik nende isikute juuresviibimine 1 kuni 3 tööpäeva ette. Juhul kui Tellija ja/või omanikujärelevalvet teostav isik ei tule Töövõtja poolt teavitatud ajaks kohale, on Töövõtjal õigus eelnimetatud toimingud teha ilma nende osavõtuta, tingimusel, et Töövõtja dokumenteerib ja vajadusel mõõdistab toimingud.
- 2.12. Töövõtjal ei ole kohustust ega õigust täita omanikujärelevalvet teostava isiku Töö mahtu, tähtaega ja maksumust mõjutavaid korraldusi ega juhiseid seni, kuni Tellija ei ole neid heaks kiitnud. Eelnev ei mõjuta omanikujärelevalvet teostava isiku korralduste täitmist, mis on antud ohtliku olukorra tekkimise vältimiseks.
- 2.13. Töövõtjal on õigus kasutada ehitusobjektile ennast ja oma alltöövõtjat reklaamivat sümbolikat ja kontaktandmeid üksnes Tellija eelneval heakskiidul. Töövõtja paigaldab oma kulul enne Töö algust ehitusobjektile seadusest tulenevatele tingimustele vastava infotahvli, kooskõlastades selle kujunduse eelnevalt Tellijaga ja vajadusel kohaliku omavalitsusega.
- 2.14. Töövõtja püstitab ehitusplatsile Töö tegemiseks vajalikud ajutised ehitised, konstruktsioonid ja mehhanismid, kooskõlastades need eelnevalt Tellijaga. Töövõtja teeb ka kõik muud Töö tegemiseks vajalikud toimingud, mh lahendab ajutise liikluskorraldusega seotud küsimused. Tänaval alal Töö teostamisel tähistab Töövõtja ohuala nõuetekohaste liikluskorraldusvahenditega ning hangib tänaval sulgemiseks või liikluskorralduse muutmiseks vajalikud load ja nõusolekud. Töövõtja kooskõlastab Tellijaga enne Töö tegemist materjalide ladustamisalad ja muud küsimused, mis puudutavad ehitusobjekti ehituskorraldust.
- 2.15. Töövõtja korraldab omal kulul Töö tegemiseks vajalike ühenduste hankimise ja rajamise (ajutine elekter, side, veevarustus jms), sh mõõtepunktide väljaehitamise. Töövõtja kannab ajutise elektri, vee jms sarnaste ressursside tarbimise kulu. Tellija poolt on elektri liitumispunkt kinnistul või selle läheduses, mille saab võtta kasutusele ehitusaegse elektri liitumispunktina. Töövõtja korraldada on liitumispunkti

pingestamine, arvesti paigaldus. Sama kehtib veeühenduse kohta - liitumispunkt on olemas ja Töövõtja korraldada on veemõõtja ning ühendus liitumispunktiga

- 2.16. Kui Lepingu dokumentidest ei tulene teisti, vastab Töövõtja Tellija päringutele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.

3. TELLIJAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

- 3.1. Tellija kohustub osutama Töö tegemisele omapoolset kaasabi ja tegema tähtaegselt Lepingu dokumentides Tellija kohustustena nimetatud toimingud.
- 3.2. Tellija teavitab Töövõtjat omanikujärelevalvet teostavast isikust ja tema kontaktandmetest.
- 3.3. Tellija tasub Lepingu dokumentides Tellija kohustusena nimetatud Tööga seotud riigilõivud ja teenustasud. Muud Tööga seotud riigilõivud, teenustasud jms tasud maksab Töövõtja.
- 3.4. Tellijal on õigus igal ajal inspekteerida Töö tegemist ja kvaliteeti.
- 3.5. Kui Lepingu dokumentidest ei tulene teisiti, vaatab Tellija Töövõtja päringud ja taotlused läbi ning vastab nendele hiljemalt 5 tööpäeva jooksul.
- 3.6. Tellija teavitab Töövõtjat Töö puudusest hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul alates puudusest teadasaamisest (ei kehti garantiiajal ilmnevatele puudustele).

4. KOOSOLEKUD

- 4.1. Pooled korraldavad vajadusel jooksvate küsimuste lahendamiseks nõupidamisi (Ehituskoosolekud), millel vastuvõetud otsused protokollitakse.
- 4.2. Ehituskoosoleku kokkukutsumist võivad taotleda mõlemad Pooled. Teist Poolt tuleb Ehituskoosoleku toimumisest ette teavitada vähemalt 3 tööpäeva. Lepitakse kokku, et korralised koosolekud toimuvad 1 kord nädalas.
- 4.3. Koosolekud viib läbi ja protokollib Töövõtja.
- 4.4. Protokollija saadab Ehituskoosoleku protokolli koosolekul osalejatele e-posti teel tutvumiseks.
- 4.5. Ehituskoosolekul osalejal on õigus esitada protokollile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vastuväiteid 2 tööpäeva jooksul alates protokoll edastamisest. Vaidlustamata osas loetakse protokoll Poole poolt heakskiidetuks. Samuti loetakse Ehituskoosoleku protokoll Poole poolt heakskiidetuks, kui Pool ei esita protokoll koht vastuväiteid tähtaegselt.
- 4.6. Ehituskoosolekute protokollides fikseeritud kokkulepetega saab täpsustada Tööga seotud tehnilisi asjaolusid, ajagraafikut, muudatustöösid ja neist tulenevaid mõjusid Lepingu Hinnale ja tähtajale.

5. TÄHTAJAD

- 5.1. Töövõtja alustab Töö tegemisega ja teeb Töö Eritingimustes kokku lepitud ajal
- 5.2. Töö põhiline kasutusvalmidus loetakse saavutatuks, kui Ehitustööd on Töövõtja hinnangul lõpetatud, kuid võivad esineda võimalikud vaegtööd, ei esine olulisi puudusi ja ehitusobjekt on koristatud, kasutusloa taotlus on vallale esitatud. Põhilise kasutusvalmiduse saavutamine fikseeritakse „Põhilise kasutusvalmiduse aktiga“, milles muuhulgas fikseeritakse vaegtööd. Pooled võivad vaegtööde osas kokku leppida, et puudused loetakse väheolulisteks ning likvideeritakse vastavalt kokkuleppele.
- 5.3. Töö lõplik kasutusvalmidus loetakse saavutatuks, kui Töövõtja on teinud kokkulepitud Töö, likvideerinud Töös esinevad vaegtööd ja täitnud muud Töö vastuvõtmise eelduseks olevad kohustused ning väljastatud on kasutusluba. Töö lõpliku kasutusvalmiduse saavutamine fikseeritakse „Täitmisaktiga“.
- 5.4. Töövõtja koostab 10 kalendripäeva jooksul Lepingu sõlmimisest ja esitab Tellijale heakskiitmiseks täpsema ajagraafiku. Töövõtja järgib Tellija poolt kooskõlastatud ajagraafikut.
- 5.5. Töövõtja teavitab Tellijat 3 tööpäeva jooksul, kui Töö alustamine või tegemine viibib Töövõtjast mittetingitud asjaolu tõttu, sh kui Tellija on viivituses omapoolse kohustuse täitmisega.
- 5.6. Kui Töö alustamine või tegemine viibib Tellijaga seotud asjaolu tõttu enam kui 10 päeva (sh viivitused tööfrondi, lähteandmete, päringutele vastuste saamisega) on Töövõtjal õigus taotleda Töö tähtaegade pikendamist põhjendatud ulatuses, juhul kui (i) Tellija ei ole lõpetanud oma kohustuste rikkumist selleks

Töövõtja poolt määratud täiendava tähtaja jooksul, mille pikkus on vähemalt 3 tööpäeva ning kui (ii) Tellija viivitus takistab objektiivselt Töövõtjal oma kohustuste tähtaegset täitmist.

- 5.7. Töövõtjal on õigus taotleda Töö tähtaja pikendamist aja võrra, mille ulatuses Tellija viivitus mõjutab vahetult Töövõtjal Töö tegemist kokkulepitud ajaks, eeldusel, et Töövõtjal ei ole võimalik vastavat viivitust Töö mõistliku ümberkorraldamisega kompenseerida.

6. LEPINGU HIND JA TASUMISE KORD

- 6.1. Tellija tasub Töövõtjale nõuetekohase Töö tegemise eest Eritingimuste p-s 4.1 kokkulepitud summa (Lepingu Hind), mis tasutakse Töövõtjale Eritingimustes kokkulepitud viisil.
- 6.2. Töö eest tasumise aluseks on Töövõtja arve, mille Töövõtja esitab Tellija poolt heaks kiidetud Töö tegemise rahalise vaheakti (Rahaline vaheakt) alusel. Töövõtja koostab rahalise vaheakti iga kalendrikuu kohta.
- 6.3. Töövõtja kajastab Rahalises vaheaktis aruandekuul teostatud Tööd proportsionaalses mahus Lepingu Hinnaga, võttes aluseks Töövõtja hinnatabelis väljatoodud mahud ja ühikhinnad. Töövõtja esitab Rahalise vaheakti Tellijale ja omaniku järelevalvet teostavale isikule heaks kiitmiseks aruandekuule järgneva kuu 5 kuupäevaks.
- 6.4. Tellija vaatab Töövõtja esitatud Rahalised vaheaktid läbi 5 tööpäeva jooksul ja kiidab akti kas heaks või keeldub akti allkirjastamisest motiveeritult. Rahalise vaheakti allkirjastamisega ei toimu Töö ega selle osa üleandmist võlaõigusseaduse § 638 mõistes. Tellija poolt pretensioonide esitamise korral loetakse Rahaline vaheakt Tellija poolt heaks kiidetuks mahus, mille osas ei ole Tellija pretensioone esitanud.
- 6.5. Rahalise akti osalisel aktsepteerimisel on Töövõtja õigustatud esitama arve aktsepteeritud Rahalise akti mahus. Sellises juhul esitab Töövõtja koos arvega ka korrigeeritud Rahalise akti, mis kajastab Tööde valmidust Tellija poolt aktsepteeritud mahus.
- 6.6. Töövõtja esitab Rahalise akti põhjal Tellijale Eritingimustes kokkulepitud maksetähtajaga arve, mis on Töövõtja tasu sissenõutavaks muutumise eelduseks. Arve esitatakse aruandekuu viimase kuupäevaga.
- 6.7. Lepingu Hinda saab muuta üksnes sellekohase eraldi kokkuleppega, mis on sõlmitud kirjalikus vormis, mh arvestades Lepingu p-s 4.6. sätestatud.
- 6.8. Töövõtjal on õigus teha muudatusettepanekuid Lepingu dokumentides ettenähtud tehniliste lahenduste muutmiseks, kui Töövõtja leiab, et Tellija eesmärgi saavutamiseks vajalikku Tööd on võimalik teostada optimaalsemalt. Vastavas ettepanekus näitab Töövõtja ära tekkiva rahalise säästu. Kui Tellija kiidab Töövõtja muudatusettepaneku heaks, jagatakse tekkiv rahaline sääst vastavalt Tellijale 70% ja Töövõtjale 30%. Selguse huvides, eeltoodu ei kohaldu nendele optimeeritud lahendustele, millistega on juba arvestatud Töövõtja esitatud hinnapakkumises.

7. LISA- JA MUUDATUSTÖÖD

- 7.1. Töövõtja on kohustatud Tellija nõudel teostama lisa- või muudatustöid.
- 7.2. Töövõtjal on õigus saada lisaks Lepingu Hinnale täiendavat tasu lisa- ja muudatustööde tegemise eest, kui muudatus seisnes töömahu suurenemises.
- 7.3. Lisatöök on töö, mida Tellija soovib Töövõtjalt saada lisaks Lepingus kokkulepitud Tööle.
- 7.4. Muudatustöök on töö, kui Tellija soovib muuta või ümber ehitada varem tehtud nõuetekohast Tööd või selle osa või mis seondub Töö lähteandmete muutumisega.
- 7.5. Viga Tellija ehitusprojektis või lähteandmetes loetakse lisa- või muudatustöö aluseks üksnes juhul, kui Töövõtja on vastavas osas täitnud nõuetekohaselt oma kontrolli- ja informeerimiskohustust ning kui vastavat viga, vastuolu või ebaselgust ei olnud võimalik hoolsal ehitusettevõtjal enne Lepingu sõlmimist avastada.
- 7.6. Lisa- ja/või muudatustöö tegemise taotluse võib esitada nii Tellija kui Töövõtja.
- 7.7. Lisa- või muudatustöö tegemise vajaduse ilmnemisel esitab Töövõtja Tellijale võimalusel 1 nädala jooksul alates vastavate asjaolude ilmnemisest lisa- või muudatustöö hinnapakkumuse, milles on ära näidatud vastava töö maksumus ja mõju Töö tähtaegadele, kui viimane esineb. Kui vastav algatus lähtub Töövõtjalt, esitab Töövõtja Tellijale ka asjakohase taotluse, milles põhjendab, miks vastavat tööd on vaja teha ning miks seda tuleks käsitleda lisa- või muudatustööna.

- 7.8. Töövõtja lisa- ja/või muudatustöö hinnapaksumus peab lähtuma Lepingu dokumendiks olevast Töövõtja hinnatabeli ühikhindadest. Kui vastavad ühikhinnad Töövõtja paksumuses puuduvad, lähtub Töövõtja lisa- või muudatustöö hinnapaksumuse tegemisel vastava töö tavapärasest turuhinnast. Tellija nõudel esitab Töövõtja turuhinna tõendamiseks Tellijale võrreldavad (vähemalt 3) hinnapaksumused. Tellija võib võrreldavaid hinnapaksumusi küsida ka ise.
- 7.9. Kui Pooled ei saavuta lisa- või muudatustöö tingimuste osas kokkulepet, on Tellijal õigus vastav töö tellida teiselt töövõtjalt või nõuda vastava töö tegemist Töövõtjalt, makstes viimasel juhul Töövõtjale vastava lisa- või muudatustöö eest keskmisele töö turuhinnale vastavat tasu. Viimasel juhul esitab Tellija Töövõtjale siduva lisa- ja/või muudatustöö tellimuse (Siduv lisa- ja/või muudatustöö tellimus), milles näitab ära tellitava töö koosseisu, töö turuhinnale vastava maksumuse, mida Tellija vastava töö eest maksab, töö mõju Lepingu tähtaegadele (kui see esineb) ja muud olulised tingimused. Töövõtjal on kohustus Siduva lisa- ja/või muudatustöö tellimuse saamisel vastav töö teha ning Tellijal on kohustus selle eest vastavalt Siduva lisa- ja/või muudatustöö tellimuse tingimustele tasuda. Kui Töövõtja ei nõustu lisa- või muudatustöö tingimustega (hind, tähtaeg vms), lahendatakse vaidlus pärast vastava töö tegemist kohtus Töövõtja poolt esitatava hagi alusel. Töövõtja tasunõue muutub vastavas osas sissenõutavaks vastava kohtulahendi jõustumisel.
- 7.10. Kui Tellija tellib vastava lisa- või muudatustöö teiselt töövõtjalt, kohustub Töövõtja mõistlikult arvestama teise töövõtja õigustatud huvidega ning tegema temaga koostööd, et saavutada nõuetekohase ehitise valmimine.
- 7.11. Töövõtjal ei ole kohustust ega õigust alustada ei lisa- või muudatustöö tegemist enne, kui Pooled on selles kokku leppinud või kui Tellija on esitanud Töövõtjale Siduva lisa- ja/või muudatustöö tellimuse. Vastavas lisa- ja/või muudatustöö kokkuleppes fikseeritakse vähemalt lisa- ja/või muudatustöö sisu, maksumus ja mõju Lepingu tähtaegadele, kui viimane esineb.

8. TÖÖ ÜLEANDMINE

- 8.1. Töövõtja annab Tellijale Töö üle ühes osas tervikuna pärast Töö valmimist.
- 8.2. Üleandmisakti saamisel on Tellija kohustatud 5 tööpäeva jooksul kinnitama allkirjaga „Täitmisakti“ või saatma Töövõtjale teate „Täitmisakti“ kinnitamisest keeldumise kohta, lisades keeldumise põhjused. Juhul kui Tellija ei allkirjasta „Täitmisakti“ tähtaegselt või ei põhjenda sellest keeldumust tähtaegselt, loetakse Töö Tellija poolt vastuvõetuks.
- 8.3. Töö põhilise kasutusvalmiduse saavutamisel esitab Töövõtja Töö Tellijale hindamiseks ja vastuvõtmiseks.
- 8.4. Töö vastuvõtmiseks esitamise eelduseks on muuhulgas Töövõtja poolt:
 - 8.4.1. ehitusseadustiku § 15 sätestatud ehitusdokumentide, s.h materjalide sertifikaatide, Tööd puudutavate kasutus- ja hooldusjuhendite, asjakohaste katsetus- ja mõõdistusprotokollide ja muu kokkulepitud dokumentatsiooni esitamine, mille on eelnevalt üle vaadanud ja heaks kiitnud omanikujärelevalvet teostav isik;
 - 8.4.2. Lepingu dokumentides märgitud ulatuses koolituste korraldamine;
 - 8.4.3. garantiiaegse tagatise esitamine;
 - 8.4.4. kasutusloa taotluse esitamine ja asjakohase dokumentatsiooni laadimine ehitisregistrisse.
- 8.5. Kui Töö üleandmisel avastab Tellija väheolulisi, Töö sihipärast kasutamist mittetakistavaid puudusi (vaegtööd), siis võtab Tellija Töö siiski vastu ja selle kohta koostatakse „Töö põhilise kasutusvalmiduse akt“, milles fikseeritakse muuhulgas tuvastatud vaegtööd ning nende likvideerimise viis ja tähtaeg.
- 8.6. Kui Lepingu dokumentidest ei tulene teisti, tuleb Töövõtjal vaegtööd likvideerida ja saavutada kasutusloa väljastamine hiljemalt Töö lõpliku kasutusvalmiduse tähtajaks. Kui Töö üleandmise käigus vaegtöid ei fikseerita ja kasutusluba on väljastatud, võtab Tellija Töö vastu ja selle kohta koostatakse „Täitmisakt“.
- 8.7. Kui Töös esines vaegtöid ja/või kui kasutusluba oli väljastamata, kuid Tellija võttis Töövõtjalt Töö vastu ja koostati „Töö põhilise kasutusvalmiduse akt“, siis pärast vaegtööde likvideerimist ning Tellijale üleandmist ja kasutusloa väljastamist fikseeritakse Töö lõpliku kasutusvalmiduse saavutamine „Täitmisaktiga“.
- 8.8. Töö vastuvõtmisel antakse Tellijale üle ka ehitise valdus ja Tellijale läheb üle Töö juhusliku hävimise ning kahjustumise riisiko. Vaegtööde esinemisel läheb vaegtööde juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Tellijale üle „Täitmisakti“ allkirjastamise hetkest.
- 8.9. Töövõtja poolt Töö tegemiseks paigaldatavate seadmete ja kasutatavate materjalide omandiõigus läheb Tellijale üle alates seadme või materjali ehitisega ühendamisest. Muud liiki seadmete ja materjalide

omandiõigus läheb Tellijale üle alates Töö Tellijale üleandmisest. Kui Tellija tasub mõne seadme või materjali ostmiseks Töövõtjale ettemaksu, läheb vastava seadme või materjali omandiõigus Tellijale üle alates hetkest, mil asja või seadme omanikuks sai Töövõtja.

- 8.10. Tellija kohustub talle vastuvõtmiseks esitatava Töö ja sellega seotud dokumendid (v.a. Täitmisakt) üle vaatama, vastavad aktid allkirjastama või allkirjastamisest keelduma 10 kalendripäeva jooksul.

9. GARANTII

- 9.1. Töövõtja annab Tööle töövõtugarantii pikkusega 36 kuud alates Täitmisakti allkirjastamisest (kui eritingimustes ei ole kokku lepitud teisiti). Kui Töö tegemiseks paigaldatud seadmele või kasutatud materjalile on selle tarnija poolt antud eelnevast pikem garantii, kehtib vastavale seadmele ja materjalile pikendatud garantii.
- 9.2. Töövõtja kõrvaldab garantiiaja jooksul omal kulul kõik Töö puudused, mis on tingitud puudulikust Tööst, seadme või materjali praagist. Garantii ei laiene Töö, materjalide ja seadmete loomulikule kulumisele ega seadmete või materjalide puudulikust hooldusest või väärkasutamisest tekkinud defektidele.
- 9.3. Pooled korraldavad garantiülevaatuse peale garantiiperioodi lõppu, milles fikseeritakse garantiiajal ilmnenu puudused.
- 9.4. Tellija võib Töövõtjale esitada garantiiajal ilmnenu puudustega seotud nõudeid ka jooksvalt, saates selle kohta Töövõtjale vastava pretensiooni.
- 9.5. Garantiülevaatusel võtavad osa Poolte esindajad ja ülevaatus tulemused fikseeritakse vastava protokolliga. Garantiülevaatusel tuleb teisele poolele ette teatada vähemalt 7 päeva. Kui Töövõtja garantiülevaatusel ei ilmu, teeb Tellija garantiülevaatus ilma Töövõtja osavõtuta ja edastab Töövõtjale garantiülevaatus protokoll.
- 9.6. Töövõtja likvideerib garantiiajal ilmnenu Töö puudused järgmiselt:
- 9.6.1. Kiireloomulised puudused, mis segavad ehitise sihipärast kasutamist, tuleb Töövõtjal likvideerida 3 tööpäeva jooksul alates vastava teate saamisest. Kui see ei ole tulenevalt puuduse iseloomust või puudusega seotud toote tarneajast objektiivselt võimalik, siis esimesel võimalusel.
- 9.6.2. Muud puudused tuleb Töövõtjal likvideerida grupeeritult 30 kalendripäeva jooksul alates garantiülevaatus toimumisest või Tellijalt vastava nõude saamisest.

10. TAGATISED

- 10.1. Töövõtja esitab Tellijale garantiiaegse tagatisena Eritingimustes märgitud suurusega tagatise. Garantiiaegne tagatis tagab Töövõtja Lepingust tulenevate kohustuste täitmist garantiiajal, sh vaegtööde nõuetekohast likvideerimist, kahju hüvitamist ja leppetrahvide tasumist. Tellija on õigustatud pöörama garantiiaegse tagatise täitmisele, kui Töövõtja rikub ükskõik millist garantiiaegset kohustust.
- 10.2. Kui garantiiaegseks tagatiseks on garantiikiri, tuleb Töövõtjal vastav garantiikiri esitada hiljemalt Töö vastuvõtmiseks pakkumisel. Kui Töövõtja Töö vastuvõtmiseks pakkumisel garantiiaegse tagatisena garantiikirja ei esita, võib Tellija garantiiaegse tagatisena kinni pidada ja deponeerida Töövõtjale tehtava viimase osamakse arvelt garantiiaegsele tagatisele vastava summa. Tellija tagastab sel juhul deponeeritud summa Töövõtjale 30 kalendripäeva jooksul pärast garantiist tulenevate kohustuste täitmist (kuid mitte enne garantiiaja lõppu) või pärast kokkulepitut tingimustele vastava garantiikirja esitamist.
- 10.3. Garantiikiri peab olema väljastatud Eesti Vabariigis tegevusluba omava krediidasutuse või kindlustusseltsi poolt klausliga „esimesel nõudmisel“ (*first demand*) ning see peab olema kehtiv 2 kuud kauem, kui tagatava kohustuse täitmise aeg.

11. KINDLUSTUS

- 11.1. Töövõtja peab omama Töö tegemise ajal Eritingimustes sätestatud ehituse koguriski kindlustust (CAR), mis sisaldab nii vara- kui vastutuskindlustust.
- 11.2. Töövõtja esitab nõuetekohase kindlustuskaitse tõendamiseks Tellijale hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul alates Lepingu sõlmimisest vastava kindlustuspoliisi.
- 11.3. Varakindlustusega peab olema kindlustatud nii Töö kui ka ehitusobjektile asuvad olemasolevad ehitised ja Tellija vara, mida Töö tegemine puudutab.

- 11.4. Vastutuskindlustusega peab olema kindlustatud Töövõtja ja kõikide alltöövõtjate ja töötajate tsiviilvastutus nii kolmandate isikute kui ka Tellija ees.
- 11.5. Kindlustuskaitse peab katma kahju, mis ilmneb Töö tegemise ajal või Töö garantiiajal (laiendatud kindlustuskaitse).

12. KAETUD TÖÖD

- 12.1. Töövõtja tagab Tellija teavitamise kõikidest lõpetatud Tööde osadest enne, kui need kaetakse, varjatakse või muutuvad nähtamatuks (Kaetud tööd), ja esitab akti Kaetud tööde kohta Tellijale. Töövõtja informeerib Tellijat ja Omanikujärelevalvet Kaetud tööde teostamisest 12 h kuni 36 h ette, et võimaldada Kaetud töid kontrollida enne kui need kaetakse, peidetakse või muutuvad nähtamatuks.

13. VASTUTUS

- 13.1. Lepingus kokku lepitud juhtudel võib Pool nõuda Lepingut rikkunud Poolelt leppetrahvi. Pooled on kokku leppinud, et Tellija võib nõuda leppetrahvi sõltumatult tekkiva kahju suurusest. Leppetrahvi sanktsiooni eesmärgiks on sundida Töövõtjat nõuetekohaselt täitma leppetrahviga sanktsioneeritud kohustust.
- 13.2. Leppetrahviga on lisaks Eritingimustes toodule sanktsioneeritud alljärgnevad Töövõtja kohustuste rikkumised:
 - 13.2.1. Tööohutusnõuete, keskkonnaohutusnõuete või heakorranõuete rikkumisel 500 eurot iga rikkumise eest;
 - 13.2.2. kokkulepitud ajaks Tellijale kindlustuspoliisi mitteesitamisel 100 eurot iga hilinetud päeva eest;
- 13.3. Pool teavitab leppetrahvi rakendamisest teisele Poolele hiljemalt 60 kalendripäeva jooksul alates leppetrahvi nõude aluseks olevast asjaolust teada saamisest.
- 13.4. Rahaliste kohustustega viivitamise korral on Poolel õigus nõuda Lepingut rikkuvalt Poolelt viivist Eritingimustes kokkulepitud määras.
- 13.5. Oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab Tellijale aluse Leping erakorraliselt lõpetada, on muuhulgas järgmised juhud:
 - 13.5.1. Töövõtja viivitab Töövõtjast tingituna Töö alustamisega enam kui 7 kalendripäeva;
 - 13.5.2. Töövõtjal tekib Töö tegemisel mahajäämus Lepingus kokkulepitud tähtaegadest enam kui 21 kalendripäeva;
 - 13.5.3. Töövõtja ei esita Tellijale kokkulepitud ajaks nõuetekohast täitmistagatist või ei oma kokkulepitud kindlustuskaitset, sh ei esita Tellijale kindlustuskaitse tõendamiseks kindlustuspoliisi;
 - 13.5.4. Töövõtja rikub Lepingust tulenevaid kohustusi korduvalt, Tellija on rikkumistele tähelepanu juhtinud ja Töövõtja jätkab Lepingu rikkumist ka pärast Tellija poolt rikkumise lõpetamiseks täiendavalt määratud mõistliku tähtaja möödumist, kui Tellija on täiendavalt määratud tähtaja määramisel hoiatanud Töövõtjat, et kavatseb Lepingu rikkumise jätkumisel pärast tähtaja möödumist Lepingu erakorraliselt lõpetada;
 - 13.5.5. Töövõtja suhtes määratakse ajutine pankrotihaldur või kuulutatakse välja pankrot;
- 13.6. Oluliseks Lepingu rikkumiseks, mis annab Töövõtjale aluse Leping erakorraliselt lõpetada on järgmised juhud:
 - 13.6.1. Tellija viivitab kokkulepitud tasu maksmisega enam kui 21 kalendripäeva;
 - 13.6.2. Töövõtja ei saa tingituna Tellija tegevusest või tegevusetusest alustada Töö tegemisega 21 kalendripäeva jooksul;
 - 13.6.3. Töö tegemine viibib tingituna Tellija tegevusest või tegevusetusest enam kui 21 kalendripäeva;
 - 13.6.4. Tellija suhtes määratakse ajutine pankrotihaldur või kuulutatakse välja pankrot.
- 13.7. Lepingu erakorralise lõpetamise eeldusena tuleb Lepingut rikkunud Poolele määrata rikkumise lõpetamiseks täiendav tähtaeg kestusega vähemalt 7 kalendripäeva.
- 13.8. Lepingu erakorralisel lõpetamisel olulise Lepingu rikkumise tõttu võib Pool nõuda Lepingut rikkunud Poolelt ühekordset leppetrahvi summas 10% Lepingu Hinnast (ilma käibemaksuta summast).
- 13.9. Töövõtjal on õigus peatada Lepingu täitmine õiguskaitsevahendina üksnes juhul, kui Tellija on viivitanud Tellija poolt heaks kiidetud Rahalise vaheakti alusel väljastatud arve tasumisega enam kui 7

kalendripäeva. Muul juhul on Töö peatamine (Töö mittetegemine enam kui 3 järjestikusel tööpäeval) lubatud üksnes Tellija kirjalikul heakskiidul (v.a avariolukord).

- 13.10. Pool ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mida Pool ei saanud mõjutada, ei võinud ega pidanud Lepingus sõlmimisel ette nägema või sellega arvestama ja mida Pool ei saanud vältida või mille tagajärgi ületada (vääramatu jõud). Vääramatu jõu esinemine ei ole siiski mingil juhul vastutust välistavaks asjaoluks Töö puuduse ilmnemisel. Kohustatud Pool on kohustatud võtma tarvitusele abinõud vääramatu jõu asjaolu kõrvaldamiseks, selle mõjude leevendamiseks ning tekkida võiva kahju vähendamiseks. Kui takistav asjaolu on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vastav asjaolu takistas konkreetse kohustuse täitmist. COVID-19 või muu pandeemia mõju loetakse vääramatuks jõuks üksnes osas, (i) milles Poole konkreetse kohustuse täitmine otseselt ja objektiivselt oli takistatud või võimatu kohustusliku piirangu tõttu, mille mõju ei olnud Poolel objektiivselt võimalik vältida ega ületada, ja (ii) mis on kehtestatud või ilmnunud pärast Lepingus sõlmimist. Pandeemia levikuga seoses antud ametkondlikke soovitusi vääramatu jõuna ei käsitleta.
- 13.11. Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu asjaolu tõttu, on kohustatud sellest viivitamatult teatama teisele Poolele vahenditega, mis tagavad teate kiireima edastamise.
- 13.12. Kui Töö tegemine viibib Pooltest sõltumatu asjaolu tõttu enam kui 1 kuu, võib kumbki pool Lepingus korraliselt üles öelda või lepitakse kokku millistel tingimustel peale Pooltest sõltumatute asjaolude lõppemist Töödega uuesti alustatakse.
- 13.13. Lepingus korralisel ülesütlemisel tasub Tellija Töövõtjale üksnes faktiliselt teostatud ja Tellijale üle antud tööde ja materjalide eest.
- 13.14. Lepingule ei kohaldata võlaõigusseaduse § 654 lg 1 ja 2 sätestatud töövõtja pandiõigust.
- 13.15. Tellija hüvitab Töövõtjale Töövõtja täiendavad otsekulud, mis on seotud Tellija viivitusega, kui ilma Tellija viivitusega ei oleks Töövõtjal ei oleks vastavaid kulusid tekkinud. Tellija hüvitab vastavad täiendavad otsekulud üksnes juhul, kui Töövõtja on täitnud seoses Tellija viivitusega nõuetekohaselt oma Lepingust tulenevat informeerimiskohustust ja Tellija ei ole vaatamata sellele oma kohustuste täitmisega viivitamist määratud tähtaja jooksul lõpetanud.
- 13.16. Töövõtja tagab, et Töö tegemisega ei kaasne lubamatuid negatiivseid mõjutusi Tellija varale, naaberkinnistutele või kolmandatele isikutele. Töövõtja hüvitab kõik nõuded ja kulud, mis kaasnevad Tellijale seoses sellega, et kolmas isik esitab seoses Töö tegemisega Tellija vastu nõude, või seoses sellega, et ehitusobjektilt lähtuva negatiivse mõjutuse osas on kaasvastutajaks ehitise omanikuna ka Tellija.
- 13.17. Tellija teavitab Töövõtjat Töö puudusest hiljemalt 60 päeva jooksul alates Töö puudusest teadasaamisest (v.a VÕS §-s 645 sätestatud juhud).

14. POOLTE ESINDAJAD JA TÖÖDE JUHT

- 14.1. Tellijat ja Töövõtjat (kumbki eraldi ka Pool ja mõlemad koos Pooled) esindavad Lepingus täitmisel Eritingimustes nimetatud esindajad või seadusjärgsed esindajad, kellel on mh õigus Lepingut täita ja muuta.
- 14.2. Töövõtjal on õigus vahetada oma esindajat Lepingus täitmisel Tellija heakskiidul. Selleks tuleb esitada Töövõtjal Tellijale vastav taotlus, milles tuleb ära näidata ka uue esindaja pädevus ja kompetents Töö juhtimiseks.

15. TEATED JA VORMINÕUDED

- 15.1. Pooled on kohustatud 5 kalendripäeva jooksul teatama teineteisele juriidilise aadressi muutusest, Lepingus toodud rekvisiitide muutustest, kontaktisikute või nende kontaktandmete muutumisest ja sellest, kui on leidnud aset sündmused või on ilmsiks tulnud asjaolud, mis mõjutavad Lepingus täitmist vastava Poole poolt.
- 15.2. Poolte vahelised Lepinguga seotud teated peavad olema esitatud teisele Poolele vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, välja arvatud, kui teate edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi.
- 15.3. Teade loetakse kätte antuks, kui:

- 15.3.1. teade on üle antud allkirja vastu või;
- 15.3.2. teade on saadetud postiasutuse poolt tähtkirjaga Lepingus toodud aadressil ja postitamisest on möödunud 5 kalendripäeva;
- 15.3.3. teade on edastatud e-kirja teel Lepingus toodud aadressil ning postitamisest on möödunud 3 kalendripäeva või kui teine Pool on kinnitanud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kirja kättesaamist.
- 15.4. Informatsioonilise iseloomuga teadet võib edastada vabas vormis, eelkõige telefoni teel või elektroonilisi sidekanaleid kasutades.
- 15.5. Lepinguga seotud infovahetus ja dokumentide edastamine toimub eesti keeles.
- 15.6. Lepingu tingimusi saab muuta üksnes Poolte kokkuleppel või Tellija poolt Siduva lisa- ja/või muudatustöö tellimuse esitamisega ja need vormistatakse kirjalikult (v.a Ehituskoosolekute protokollides fikseeritud kokkulepped, mille suhtes kehtib kirjalikku taasesitamist võimaldava vormi nõue).

16. LÕPPSÄTTED

- 16.1. Leping ja selles sisalduv teave on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Lepinguga seonduva konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul. Lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele Poolte audiitoritele, juristidele ja pankadele ning juhtudele, kui Pool on Eesti õigusest tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama. Töövõtja on kohustatud nii Töö tegemise ajal kui pärast seda (tähtajatult) hoidma konfidentsiaalsena talle Töö tegemise tõttu teatavaks saanud asjaolud (eelkõige Tellija tootmis- ja ärisaladuse), mille puhul Töövõtja teadis või pidi teadma, et selle salajases hoidmine on Tellija huvides. Töövõtjal on õigus viidata tehtud Tööle, kasutades seda enda tutvustamiseks, kogemuse tõendamiseks ja reklaamiks.
- 16.2. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.
- 16.3. Lepinguga seotud vaidlused püütakse lahendada vastastikustel läbirääkimistel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused esimese astme kohtuna Harju Maakohtus.

POOLTE ALLKIRJAD

Tellija:

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:

/allkirjastatud digitaalselt/